

KUNCI JAWABAN - BAB 7: PPh Pasal 26

Studi Kasus

Kasus 1: Royalti ke Jepang

1. Tanpa treaty: $20\% \times \text{Rp}1.000.000.000 = \text{Rp}200.000.000$
2. Dengan treaty (10%): $10\% \times \text{Rp}1.000.000.000 = \text{Rp}100.000.000$
3. Penghematan $\text{Rp}100.000.000$ (50% lebih rendah)
4. Form DGT/SKD WPLN yang sudah divalidasi otoritas pajak Jepang (National Tax Agency Japan).

Kasus 2: Jasa IT dari Singapura

1. $\text{Rp}312.000.000$ ($20.000 \times \text{Rp}15.600$)
2. $\text{PPh } 26 = 20\% \times \text{Rp}312.000.000 = \text{Rp}62.400.000$
3. Final - PPh 26 bersifat final, menjadi beban perusahaan DN dan tidak bisa dikreditkan.

Kasus 3: Branch Profit Tax

1. $\text{Branch Profit Tax} = 20\% \times \text{Rp}5.000.000.000 = \text{Rp}1.000.000.000$
2. Jika laba diinvestasikan kembali di Indonesia, bisa dikecualikan dari branch profit tax.

Kasus 4: Perbandingan PPh 23 vs PPh 26

Aspek	PPh 23	PPh 26
Subjek	WP Dalam Negeri	WP Luar Negeri
Tarif	2% / 15%	20% (atau treaty)
Sifat	Tidak final	Umumnya final
Konteks	Domestik	Internasional

Soal Konseptual

1. PPh 23 = WP DN, PPh 26 = WP LN. PPh 23 tidak final, PPh 26 final. PPh 23 tarif 2%/15%, PPh 26 20%.
2. WPLN (orang pribadi/badan luar negeri) selain BUT.
3. Treaty bisa menurunkan tarif dari 20% menjadi lebih rendah (10%, 12%, 15%, dll), menghindari pajak berganda.
4. Dividen/bunga/royalti/jasa (20%), penjualan harta (5%), saham WPLN (5%), premi asuransi (20%), branch profit tax (20%).
5. Pajak atas laba setelah pajak BUT yang dikirim ke pusat di LN. Tarif 20% dari laba setelah pajak.
6. Karena subjeknya WPLN, pajak dianggap selesai di Indonesia. Tidak ada kewajiban lapor SPT di Indonesia.
7. Form DGT/SKD WPLN, validasi otoritas pajak LN, Certificate of Residence.
8. PPh 26 terkait dengan hak pemajakan antar negara, tax treaty, dan transfer pricing (harga wajar transaksi afiliasi).

Soal Aplikasi

1. $\text{PPh } 26 = 20\% \times \text{Rp}200\text{jt} = \text{Rp}40.000.000$
2. Treaty 12%: $\text{PPh } 26 = 12\% \times \text{Rp}200\text{jt} = \text{Rp}24.000.000$. Penghematan = $\text{Rp}16.000.000$.
3. Treaty 15%: $\text{PPh } 26 = 15\% \times \text{Rp}1\text{M} = \text{Rp}150.000.000$
4. $\text{PPh } 26 = 5\% \times \text{Rp}5\text{M} = \text{Rp}250.000.000$ ($20\% \times 25\%$ perkiraan neto)
5. Risiko: sanksi administrasi (bunga 2%/bulan), koreksi fiskal, tidak bisa dibiayakan, potensi pemeriksaan pajak.